

婚后一方父母支付部分购房款 并登记在己方子女名下不动产的所有权确认

—— 刘某诉卓某甲所有权确认案

【案件基本信息】

1. 判决书字号

北京市第二中级人民法院(2023)京02民再84号民事判决书

2. 案由：所有权确认纠纷

3. 当事人

原告(上诉人、申诉人):刘某

被告(被上诉人、被申诉人):卓某甲

【基本案情】

刘某与卓某甲原系夫妻关系，双方于2006年1月登记结婚，婚后未生育子女，后于2013年4月通过诉讼离婚。

2010年3月26日，卓某甲与案外人储某签订“北京市存量房屋买卖合同”，约定由卓某甲购买案涉A房屋，价格为153.5万元，其中首付84.5万元。3月27日，卓某甲之姐卓某乙向卓某甲A银行账户转账80万，3月31日，卓某甲通过该账户向储某转账83.5万元。2010年5月23日至10月6日，刘某名下银行账户向卓某甲名下B银行账户转账6笔，共计4.19万元；卓某甲于

2010年11月27日至2011年2月25日自行向其该账户转账三笔，共存入1.15万元。在发生前述转账期间，卓某甲每月29日都归还了A房屋的当期贷款，每月归还本金均为2875元。自2011年1月起至2013年3月，每月均由卓某乙转账至卓某甲名下B银行账户，进行A房屋的还款。

2010年4月8日，卓某甲与案外人范某签订“北京市存量房屋买卖合同”，约定由卓某甲购买案涉B房屋，价格为195万元。刘某名下银行账户在4月8日、9日有三笔转账给卓某甲名下A银行账户，共计252210.37元。4月10日，卓某乙向卓某甲A银行账户转账92万元，卓某甲通过A银行账户向范某转账支付首付款112万元。4月20日，卓某乙向卓某甲A银行账户转账12万元，次日，卓某甲通过该银行账户向范某转账支付14万元。5月16日至10月15日，刘某名下银行账户向卓某甲名下C银行账户转账6笔，共计25643元；卓某甲于2010年11月17日至2011年3月18日自行向其C银行账户转账5笔，共存入22500元。在发生前述转账期间，卓某甲每月20日都归还了B房屋的当期贷款。自2011年1月起至2013年3月每月均由卓某乙转账至卓某甲名下C银行账户，进行B房屋的还款。

截至2013年4月26日刘某和卓某甲离婚判决生效时，A房屋的还款情况：已支付购房首付款845000元，已偿还贷款35期共计本金100625元，利息85261.92元；B房屋的还款情况：已支付购房首付款129万元(含2010年4月20日支付的14万元)，已偿还贷款36期共计本金58838.25元，利息104210.68元。卓某甲在离婚后对剩余房屋贷款自行归还。

2013年9月，刘某以共有物分割为由起诉请求对A房屋和B房屋进行分割，该案庭审中，卓某丙(卓某甲之父)、卓某乙出庭证明，就本案争议两套房屋的还款问题，卓某乙转给卓某甲的钱款系卓某丙夫妻赠与卓某甲个人，并经由卓某乙进行转账操作。

刘某在本案中诉请其对A房屋、B房屋分别占有35%份额。

【案件焦点】

1. 婚后一方父母支付大部分购房款，产权登记在出资方子女名下的，该不动产是否属于夫妻共同财产；2. 子女离婚财产分割时，如何处理该不动产。

【法院裁判要旨】

北京市丰台区人民法院经审理认为：诉争两套房屋系刘某、卓某甲婚姻关系存续期间购买，登记在卓某甲名下，结合现有证据，两套房屋的首付款及还贷均出自卓某甲之姐卓某乙名下账户；卓某乙及卓某甲之父卓某丙出庭陈述两套房屋均系卓某丙夫妻二人出资，通过卓某乙账户转到卓某甲名下，出资系对卓某甲个人的赠与。刘某以落款时间为2020年11月20日的《房产约定》主张房屋份额，内容为A房屋和B房屋产权共同所有。但卓某甲不认可《房产约定》的真实性，表示没有签署过该份约定。法院经审查后，未采信该份房产约定，对刘某要求确认35%产权份额的诉讼请求，不予支持。

北京市丰台区人民法院依照《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第二百四十七条、《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第八十五条规定，判决如下：

驳回刘某的诉讼请求。

刘某不服一审判决，提起上诉。

北京市第二中级人民法院同意一审法院裁判意见，判决：

驳回上诉，维持原判。

刘某不服二审判决，向北京市人民检察院第二分院申诉，检察院向北京市第二中级人民法院提出再审检察建议，认为有新证据证明原判决认定事实的主要证据是伪造的，足以推翻原判决。北京市第二中级人民法院裁定再审本案。

北京市第二中级人民法院经审理认为：本案的争议焦点是婚后一方父母以赠与全部或大部分首付款，并赠与绝大部分还贷款项的方式，为子女购买不动产，产权登记在赠与人子女名下，该不动产是否应作为夫妻共有财产，在离婚时予以分割，还是按照购房款来源情况确定房屋所有权。虽然卓某丙及卓某乙曾在关联案件庭审中，出庭证明诉争两套房屋相应出资系卓某甲的父母赠与给卓某甲个人，但证人作证时卓某甲与刘某已经法院判决离婚并针对诉争房屋提起诉讼，而且卓某甲未能提交能够证明赠与发生时，其父母曾明确表示相应出资系赠与其一方的证据。因此，卓某甲父母通过卓某乙转账给卓某甲用于支付诉争两套房屋首付款

及还贷的钱款应认定为父母对卓某甲夫妻双方的赠与，应为夫妻的共同财产。围绕刘某的诉讼请求，根据照顾女方权益的原则并综合考虑各套房屋的出资来源、还贷情况等因素，确认刘某对A房屋享有12%的份额，对B房屋享有14%的份额。

北京市第二中级人民法院依照《中华人民共和国婚姻法》第三十九条，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国婚姻法〉若干问题的解释（二）》第二十二条，《中华人民共和国民事诉讼法》第二百一十四条第一款、第一百七十七条第一款第二项规定，判决如下：

一、撤销北京市第二中级人民法院二审民事判决及北京市丰台区人民法院一审民事判决；

二、确认刘某对A房屋享有12%份额、对B房屋享有14%份额；

三、驳回刘某的其他诉讼请求。

【法官后语】

婚后一方父母支付部分购房款并登记在己方子女名下不动产的所有权确认，以及离婚财产分割时应该如何处理，在本案再审审理时，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉婚姻家庭编的解释（二）》（以下简称《婚姻家庭编司法解释（二）》）尚未出台，未有明确的法律条文可供适用。本案再审参照适用当时法律对夫妻存续期间父母赠与情形认定、离婚财产分割时诸照顾女方原则等需要综合考量情形的规定以及公平原则。《婚姻家庭编司法解释（二）》第八条^①（以下简称第八条）规定的处理该类纠纷的基本原则是：

^①《婚姻家庭编司法解释（二）》第八条规定，婚姻关系存续期间，夫妻购置房屋由一方父母全额出资，如果赠与合同明确约定只赠与自己子女一方的，按照约定处理；没有约定或者约定不明确的，离婚分割夫妻共同财产时，人民法院可以判决该房屋归出资人子女一方所有，并综合考虑共同生活及孕育共同子女情况、离婚过错、对家庭的贡献大小以及离婚时房屋市场价格等因素，确定是否由获得房屋一方对另一方予以补偿以及补偿的具体数额。婚姻关系存续期间，夫妻购置房屋由一方父母部分出资或者双方父母出资，如果赠与合同明确约定相应出资只赠与自己子女一方的，按照约定处理；没有约定或者约定不明确的，离婚分割夫妻共同财产时，人民法院可以根据当事人诉讼请求，以出资来源及比例为基础，综合考虑共同生活及孕育共同子女情况、离婚过错、对家庭的贡献大小以及离婚时房屋市场价格等因素，判决房屋归其中一方所有，并由获得房屋一方对另一方予以合理补偿。

根据《中华人民共和国民法典》第一千零六十二条、第一千零六十三条关于夫妻共同财产和个人财产范围的规定以及第一千零八十七条关于离婚分割夫妻共同财产的规定，平衡保护个人财产权利与婚姻家庭团体利益，强调在以出资来源作为分割财产基础的前提下，综合考虑婚姻关系存续时间、共同生活及孕育情况、离婚过错等因素，公平公正处理。现回顾本案的审理思路，与第八条的价值指向是一致的。笔者结合本案对第八条从以下方面作浅显的解读。

一、父母为子女婚后出资购房的产权归属问题

《中华人民共和国民法典》第一千零六十二条、第一千零六十三条以及第一千零六十五条明确了我国基本的夫妻财产制度，即以法定夫妻财产共有为原则，约定为例外。夫妻在婚姻存续期间，一方受赠的财产，原则上归夫妻共同所有，除非赠与合同确定只归一方所有的财产，才能认定为夫妻一方的个人财产。根据第八条规定，不论是一方父母全额出资，抑或一方父母部分出资或者双方父母出资，如果赠与合同有明确约定只赠与己方子女的，都按约定处理；如果没有约定或者约定不明确的，则视为对夫妻双方的赠与。笔者认为，法条中所述的赠与时间节点应是出资行为发生时，并非后续诉讼发生时。赠与己方子女还是赠与双方的认定也是实践中争议较大的问题。不少离婚诉讼中，出资方父母出庭作证称购房的出资仅系对己方子女的赠与，但又无法提交能够证明出资行为发生时有过明确单方赠与的证据。也有诉争发生后，出资方父母与己方子女伪造赠与合同的情形。为了避免日后产生纷争，父母还是应当在出资时综合考虑，如果内心意愿确实仅是对己方子女一方的赠与，还是应当予以明确，并告知子女配偶一方。

例如本案，虽然卓某甲的父亲和姐姐曾在关联案件庭审中，均出庭证明诉争两套房屋相应出资系卓某甲父母赠与卓某甲个人，但此时卓某甲与刘某已经法院判决离婚并针对诉争房屋进行了诉讼，且卓某甲未能提交能够证明赠与发生时，其父母曾明确表示相应出资系赠与其一方的证据，故再审判决定卓某甲父母的赠与系对夫妻双方的赠与，诉争房屋相应的财产份额应认定为夫妻共同财产。

二、父母为子女婚后出资购房的离婚时人民法院如何分割所购房屋

第八条处理此类纠纷的基本原则是强调在以出资来源作为分割财产基础的前提下，综合考虑婚姻关系存续时间、共同生活及孕育情况、离婚过错等因素，公平公正处理。

鉴于现实中出资来源的复杂性，第八条将父母出资购房的情况分为一方父母全额出资和部分出资这两大类分别予以规定。不论是父母全额出资或是部分出资，如果赠与合同有明确约定只赠与己方子女的，都按约定处理。实践中容易引起争议的是，如果没有约定或者约定不明确的，离婚分割夫妻共同财产时，如何分割。第八条对上述两类出资情形的处理方式有所不同：首先，针对一方父母全额出资的情况，房屋不论是否登记在自己子女名下，都可以判决该房屋归出资人子女一方所有，以保障出资父母一方的利益。但是，同时也要综合考虑共同生活及孕育共同子女情况、离婚过错、对家庭的贡献大小等因素，来确定是否需要对方予以补偿以及补偿的具体数额。其次，针对一方父母部分出资或者双方父母对房屋均有出资的情况，离婚分割夫妻共同财产时，注重以出资来源及比例为基础，综合考虑共同生活及孕育共同子女情况、离婚过错、对家庭的贡献大小以及离婚时房屋市场价格等因素。因不同案件的出资来源和各方出资比例不同，需要根据个案情况分别处理。

本案属于第二类，一方父母部分出资的情况。本案中，刘某和卓某甲的婚姻存续7年左右，未生育子女，共同生活时间不长也不短。2013年4月离婚后，卓某甲独自承担房贷。刘某的诉讼请求是以离婚时间为节点，认为应以离婚时诉争两套房屋已还款总额占房屋总价款的比例(70%)作为认定其夫妻共同财产的份额，并对该份额进行平均分割，故刘某请求确认其享有诉争两套房屋35%的份额。根据查明的还贷事实，截至二人离婚之日，刘某和卓某甲以夫妻共同财产出资总额占A房屋的5.65%，占B房屋的22.22%，其他钱款均来自卓某甲父母一方。因此，再审法院在认定刘某对诉争房屋的所有权份额时，根据当事人的诉讼请求，综合考虑了诉争房屋的出资来源、刘某夫妻支付购房款的比例、房屋增值情况及共同生活等因素，并结合照顾女方和公平原则，确

认刘某享有相应的产权份额。

总之，对于父母出资购房的情况，第八条优先尊重赠与合同的约定；在没有约定或者约定不明确时，则根据出资情况和多种因素来确定房屋归属及补偿数额，既考虑了父母的出资意愿，又兼顾了夫妻双方在婚姻中的实际情况，平衡保护个人财产权利与婚姻家庭团体利益，体现了公平合理地处理家庭财产的原则，避免因房屋产权归属和分割问题引发过多纷争，进而引导社会公众树立正确的婚恋观，强调家庭成员应当共同努力、互相关爱、互相帮助，既不能因短暂婚姻获得大额财产，也肯定各方对家庭付出的价值，增强婚姻家庭的凝聚力和向心力。

编写人：北京市第二中级人民法院 许英 蒋媚